Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Haris Riswanadi als Haris Bin M. Rusli
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yudistira IV No 02 Rt 018 Rw 002 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Ramadhani als Dani Bin Joko Pramono
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Mas Raya Bumi Handayani XIII No 20 Rt 031 Rw 001 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 984/Pid.Sus/2020/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sesuai dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO dengan masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan diRumah Tahanan Negara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyard rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO maka dijatuhi pidana (Subsidair) masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 21.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin , percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

----- Berawal dari terdakwa I yang berada di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian terdakwa I menghubungi teman terdakwa I lewat via telpon WA yaitu terdakwa II untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sekitar 30 (tiga puluh) lalu terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa II menyetujuinya lalu selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke tempat IKHSAN untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah sdr. IKHSAN lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu disepeda motor lalu terdakwa I masuk kedalam rumah IKHSAN dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IKHSAN kemudian IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa I selipkan di dalam dompet merk BILLABONG milik terdakwa I yang disimpan pada kantong belakang sebelah kanan dan terdakwa I menghampiri terdakwa II yang sebelumnya sudah menunggu di atas sepeda motor selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat para terdakwa melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dihentikan oleh anggota Kepolisian kemudian dicegat dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan dan pada terdakwa I yang dibonceng / berada dibelakang terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan kemudian ditanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II darimana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu sabu tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu pada orang yang bernama IKHSAN selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut .

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, ditimbang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan plastik selanjutnya oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Tengah terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai berita acara penimbangan tanggal 1 oktober 2021 sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-Shabu seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ditimbang dengan plastik klip kemudian disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,01 gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No : LP.Nar.K.21.1002 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt NIP.19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ----------

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUZAN ADZIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONOpada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 21.00 wita di Jalan Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW ditemukan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya ditumpang oleh pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO.
- Bahwa sebelumnya pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO berada di TKP di Jalan Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW dan berboncengan yang mana pelaku yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO sebagai joki / orang yang membonceng dan pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLIorang yang membonceng / berada dibelakang.
- Bahwa pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO berada di TKP di Jalan Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW dan berboncengan yang mana pelaku yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO sebagai joki / orang yang membonceng dan pelaku MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONOorang yang membonceng / berada dibelakang kemudian dicegat dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan dan pada pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLIorang yang membonceng / berada dibelakang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan kemudian ditanyakan kepada pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO darimana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu sabu tersebut dan pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO mengatakan / menjawab bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu pada orang yang bernama IKHSAN.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO selanjutnya melakukan pengembangan ke Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mencari keberadaan IKHSAN yaitu dimana M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu akan tetapi sdr IKHSAN tidak berhasil ditemukan / tidak berada ditempat selanjtnya pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONOdibawa dan diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan rekan tersangka salah satunya BRIPTU APRIZAL PUTERA DIPA, SH atas dasar laporan masyarakan yang mana pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tersebut melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa saksi tanyakan kepada pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tentang ijin dari dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut dan pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin.
- Bahwa 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tersebut orang yang ditangkap dalam perkara tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I bukan tanaman Jo setiap orang secara tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan ada hubungannya dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang tersangka amankan saat melakukan penangkapan terhadap pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO dalam perkara tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I bukan tanaman Jo setiap orang secara tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan ada hubungannya dengan perkara ini.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. APRIZAL PUTERA DIPA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONOpada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 21.00 wita di Jalan Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW ditemukan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya ditumpang oleh pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO berada di TKP di Jalan Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW dan berboncengan yang mana pelaku yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO sebagai joki / orang yang membonceng dan pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLIorang yang membonceng / berada dibelakang.
- Bahwa pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO berada di TKP di Jalan Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW dan berboncengan yang mana pelaku yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO sebagai joki / orang yang membonceng dan pelaku MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONOorang yang membonceng / berada dibelakang kemudian dicegat dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan dan pada pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLIorang yang membonceng / berada dibelakang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan kemudian ditanyakan kepada pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO darimana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu sabu tersebut dan pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO mengatakan / menjawab bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu pada orang yang bernama IKHSAN.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO selanjutnya melakukan pengembangan ke Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin untuk mencari keberadaan IKHSAN yaitu dimana M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu akan tetapi sdr IKHSAN tidak berhasil ditemukan / tidak berada ditempat selanjtnya pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO dibawa dan diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan rekan tersangka salah satunya BRIPTU APRIZAL PUTERA DIPA, SH atas dasar laporan masyarakan yang mana pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tersebut melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa saksi tanyakan kepada pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tentang ijin dari dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut dan pelaku yaitu 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin.
- Bahwa 2 (dua) orang laki laki yang bernama M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO tersebut orang yang ditangkap dalam perkara tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I bukan tanaman Jo setiap orang secara tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan ada hubungannya dengan perkara ini.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang tersangka amankan saat melakukan penangkapan terhadap pelaku M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO dalam perkara tindak pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I bukan tanaman Jo setiap orang secara tanpa hak atau melanggar hukum memiliki,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan ada hubungannya dengan perkara ini.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa atau menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama teman terdakwa yaitu terdakwa II yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO.
- Bahwa terdakwa II adalah teman terdakwa waktu kuliah namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu sabu bersama terdakwa II dan selain narkotika jenis sabu – sabu barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa II dan barang yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sabu sebelumnya terdakwa selipkan di dalam 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang mana 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang didalam diselipkan narkotika jenis sabu – sabu disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya terdakwa tumpangi / kendarai bersama terdakwa II.
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa II yang pada waktu itu terdakwa bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa orang yang dibonceng / berada dibelakang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa orang yang dibonceng / berada dibelakang dan pada saat berada di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dihentikan / dicegat oleh anggota Kepolisian berbaju preman dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya berada dikantong belakang sebelah kanan tepatnya di dalam dompet laki laki milik terdakwa merk BILLABONG.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa bersama terdakwa II yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW untuk 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW adalah milik terdakwa II, 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa yang rencananya terdakwa konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II .
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya ditemukan pada saat terdakwa tertangkap bersama terdakwa II rencananya ingin terdakwa pakai / komsumsi bersama terdakwa II di daerah Cempaka Banjarmasin akan tetapi pada saat di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan terdakwa II mendapat bagian sabu-sabu tersebut karena mau memakai bersama dan terdakwa II mengantarkan terdakwa dengan sepeda motornya untuk membeli sabu tersebut ;.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa komsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II dengan cara membelinya bersama terdakwa II pada orang yang bernama IKHSAN yang berlamat di Jalan Pramukan Pal 6 Kecamatan Banjaramsin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa komsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang rencananya terdakwa konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah milik terdakwa sedangkan terdakwa II mengantarkan terdakwa dengan sepeda motornya terdakwa II.

- Bahwa sebelumnya terdakwa berada di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian terdakwa menghubungi via telpon WA terdakwa II untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sekitar 30 (tiga puluh) terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW kemudian terdakwa bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa II menyetujuinya dan selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa orang yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke tempat IKHSAN untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah IKHSAN lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu disepeda motor lalu terdakwa masuk kedalam rumah IKHSAN dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IKHSAN kemudian IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa selipkan di dalam dompet laki – laki merk BILLABONG milik terdakwa dan dompet tersebut terdakwa simpan pada kantong belakang sebelah kanan dan terdakwa menghampiri terdakwa II yang sebelumnya sudah menunggu di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah sdr IKHSAN kemudian terdakwa bersama terdakwa II dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW lalu terdakwa bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tertangkap oleh anggota Kepolisian yang berbaju preman.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II saat tertangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotikajenis sabu sabu tidak ada ijin dari Dokter atau Dinas Kesehatan ataupun pihak yang berwenang memberikan ijin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II. MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI ditangkap karena kedapatan membawa narkotika pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I yang terdakwa kenal adalah teman terdakwa waktu kuliah namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotikayang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu sabu bersama terdakwa I dan selain narkotika jenis sabu – sabu barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.
- Bahwa saat terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa I ada barang yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sabu sebelumnya oleh terdakwa I yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG yang mana 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG yang didalam diselipkan narkotika jenis sabu – sabu disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya terdakwa tumpangi / kendarai bersama terdakwa I.
- Bahwa saat terdakwa tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa I pada waktu itu terdakwa bersama terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang dan pada saat berada di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Banjarmasin dihentikan / dicegat oleh anggota Kepolisian berbaju preman dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya berada dikantong belakang sebelah kanan tepatnya di dalam dompet laki laki merk BILLABONG milik terdakwa I.

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa bersama terdakwa I yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW untuk 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang terdakwa beli bersama terdakwa I yang rencananya terdakwa komsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa I**.**
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya ditemukan pada saat terdakwa tertangkap bersama terdakwa I rencananya ingin terdakwa pakai / komsumsi bersama terdakwa I di daerah Cempaka Banjarmasin akan tetapi pada saat di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan terdakwa bersama terdakwa I tertangkap dan ditemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa komsumsi / terdakwa pakai bersama teman terdakwa I dengan cara membelinya bersama Terdakwa I yang mana membelinya di daerah Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika yang rencananya Terdakwa konsumsi / Terdakwa pakai bersama Terdakwa I yang mana Terdakwa I membelinya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang rencananya Terdakwa konsumsi / Terdakwa pakai bersama Terdakwa adalah milik Terdakwa I.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Bumi Mas Raya Bumi Handayani XIII No 20 Rt 031 Rw 001 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Kota Banjarmasin kemudian dihubungi oleh bernama Terdakwa I lewat via telpon WA untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hijau No Pol DA 5816 SW pergi ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya tersangka di ajak oleh Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW tersangka bersama Terdakwa I yang mana Terdakwa sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan Terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu disepeda motor lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk membeli narkotika jenis abu sabu tidak lama kemudian Terdakwa I keluar rumah tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana Terdakwa sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan Terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tertangkap oleh anggota Kepolisian yang berbaju preman.

- Bahwa jarak antara Terdakwa menunggu menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW dengan dimana Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu sekitar 3 (tiga) meter yang tidak terlihat oleh Terdakwa karena terhalang oleh dinding akan tetapi Terdakwa sudah mengetahuinya untuk membeli narkotika jenis sabu sabu yang mana sekitar 5 (lima) menit menunggu Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa ataupun Terdakwa I mengkomsumsi / memakai narkoba jenis sabu sabu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sebelum Terdakwa bersama Terdakwa I membeli 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket narkotika jens sabu sabu di tempat IKHSAN di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa I saat tertangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotikajenis sabu sabu tidak ada ijin dari Dokter atau Dinas Kesehatan ataupun pihak yang berwenang memberikan ijin.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tertangkap serta ada hubungannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG.
- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa I M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal dari terdakwa I yang berada di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian terdakwa I menghubungi teman terdakwa I lewat via telpon WA yaitu terdakwa II untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sekitar 30 (tiga puluh) lalu terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa II menyetujuinya lalu selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke tempat IKHSAN untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah sdr. IKHSAN lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu disepeda motor lalu terdakwa I masuk kedalam rumah IKHSAN dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IKHSAN kemudian IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa I selipkan di dalam dompet merk BILLABONG milik terdakwa I yang disimpan pada kantong belakang sebelah kanan dan terdakwa I menghampiri terdakwa II yang sebelumnya sudah menunggu di atas sepeda motor selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat para terdakwa melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dihentikan oleh anggota Kepolisian kemudian dicegat dan dihentikan lalu dilakukan penggeledahan dan pada terdakwa I yang dibonceng / berada dibelakang terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu diselipkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG yang sebelumnya disimpan pada saku celana belakang sebelah kanan kemudian ditanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II darimana mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu sabu tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yaitu pada orang yang bernama IKHSAN selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, ditimbang dengan plastik selanjutnya oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Tengah terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai berita acara penimbangan tanggal 1 oktober 2021 sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu-Shabu seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram ditimbang dengan plastik klip kemudian disisihkan untuk pembuktian dengan berat 0,01 gram untuk dijadikan sample pengujian di Balai POM Banjarmasin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Pengujian No : LP.Nar.K.21.1002 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt NIP.19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI** dan **MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO** dimana identitas secara lengkap para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan Jahat” adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, malaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan sebegai berikut :

- Bahwa terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO ditangkap karena membawa atau menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu sabu bersama terdakwa II dan selain narkotika jenis sabu – sabu barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa II dan barang yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sabu sebelumnya terdakwa selipkan di dalam 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang mana 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang didalam diselipkan narkotika jenis sabu – sabu disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya terdakwa I tumpangi / kendarai bersama terdakwa II.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa II yang pada waktu itu terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang dan pada saat berada di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dihentikan / dicegat oleh anggota Kepolisian berbaju preman dan pada terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya berada dikantong belakang sebelah kanan tepatnya di dalam dompet laki laki milik terdakwa I merk BILLABONG.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa I bersama terdakwa II yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW untuk 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW adalah milik terdakwa II, 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa I yang rencananya terdakwa konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II .
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya ditemukan pada saat terdakwa I tertangkap bersama terdakwa II rencananya ingin terdakwa I pakai / komsumsi bersama terdakwa II di daerah Cempaka Banjarmasin akan tetapi pada saat di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa II mendapat bagian sabu-sabu tersebut karena mau memakai bersama dan terdakwa II mengantarkan terdakwa I dengan sepeda motornya untuk membeli sabu tersebut ;.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa I pakai bersama terdakwa II dengan cara membelinya bersama terdakwa II pada orang yang bernama IKHSAN yang berlamat di Jalan Pramukan Pal 6 Kecamatan Banjaramsin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa I adalah milik terdakwa I sedangkan terdakwa II mengantarkan terdakwa dengan sepeda motornya terdakwa II.
- Bahwa benar Sebelumnya terdakwa I berada di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian terdakwa I menghubungi via telpon WA terdakwa II untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sekitar 30 (tiga puluh) terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa II menyetujuinya dan selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke tempat IKHSAN untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah IKHSAN lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu disepeda motor lalu terdakwa I masuk kedalam rumah IKHSAN dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IKHSAN kemudian IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa I selipkan di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dompet laki – laki merk BILLABONG milik terdakwa I dan dompet tersebut terdakwa I simpan pada kantong belakang sebelah kanan dan terdakwa I menghampiri terdakwa II yang sebelumnya sudah menunggu di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah sdr IKHSAN kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW lalu terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tertangkap oleh anggota Kepolisian yang berbaju preman.

Dengan demikian unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa, dan keterangan para terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO ditangkap karena membawa atau menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu sabu bersama terdakwa II dan selain narkotika jenis sabu – sabu barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa II dan barang yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sabu sebelumnya terdakwa selipkan di dalam 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang mana 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang didalam diselipkan narkotika jenis sabu – sabu disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya terdakwa I tumpangi / kendarai bersama terdakwa II.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa II yang pada waktu itu terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang dan pada saat berada di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dihentikan / dicegat oleh anggota Kepolisian berbaju preman dan pada terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya berada dikantong belakang sebelah kanan tepatnya di dalam dompet laki laki milik terdakwa I merk BILLABONG.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa I bersama terdakwa II yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW untuk 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW adalah milik terdakwa II, 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa I yang rencananya terdakwa konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II .
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya ditemukan pada saat terdakwa I tertangkap bersama terdakwa II rencananya ingin terdakwa I pakai / komsumsi bersama terdakwa II di daerah Cempaka Banjarmasin akan tetapi pada saat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan terdakwa II mendapat bagian sabu-sabu tersebut karena mau memakai bersama dan terdakwa II mengantarkan terdakwa I dengan sepeda motornya untuk membeli sabu tersebut ;.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa I pakai bersama terdakwa II dengan cara membelinya bersama terdakwa II pada orang yang bernama IKHSAN yang berlamat di Jalan Pramukan Pal 6 Kecamatan Banjaramsin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa I adalah milik terdakwa I sedangkan terdakwa II mengantarkan terdakwa dengan sepeda motornya terdakwa II.
- Bahwa benar Sebelumnya terdakwa I berada di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian terdakwa I menghubungi via telpon WA terdakwa II untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sekitar 30 (tiga puluh) terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa II menyetujuinya dan selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke tempat IKHSAN untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah IKHSAN lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu disepeda motor lalu terdakwa I masuk kedalam rumah IKHSAN dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IKHSAN kemudian IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa I selipkan di dalam dompet laki – laki merk BILLABONG milik terdakwa I dan dompet tersebut terdakwa I simpan pada kantong belakang sebelah kanan dan terdakwa I menghampiri terdakwa II yang sebelumnya sudah menunggu di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah sdr IKHSAN kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW lalu terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tertangkap oleh anggota Kepolisian yang berbaju preman.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI dan terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO ditangkap karena membawa atau menyimpan narkotika pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu sabu bersama terdakwa II dan selain narkotika jenis sabu – sabu barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa II dan barang yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu sabu sebelumnya terdakwa selipkan di dalam 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang mana 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG yang didalam diselipkan narkotika jenis sabu – sabu disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW sebelumnya terdakwa I tumpangi / kendarai bersama terdakwa II.
- Bahwa pada saat terdakwa I tertangkap karena kedapatan membawa narkotika bersama terdakwa II yang pada waktu itu terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang dan pada saat berada di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dihentikan / dicegat oleh anggota Kepolisian berbaju preman dan pada terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya berada dikantong belakang sebelah kanan tepatnya di dalam dompet laki laki milik terdakwa I merk BILLABONG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa I bersama terdakwa II yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) buah dompet merk BILLABONG dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW untuk 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW adalah milik terdakwa II, 1 (satu) buah dompet laki – laki merk BILLABONG adalah milik terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa I yang rencananya terdakwa konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II .
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang sebelumnya ditemukan pada saat terdakwa I tertangkap bersama terdakwa II rencananya ingin terdakwa I pakai / komsumsi bersama terdakwa II di daerah Cempaka Banjarmasin akan tetapi pada saat di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan terdakwa II mendapat bagian sabu-sabu tersebut karena mau memakai bersama dan terdakwa II mengantarkan terdakwa I dengan sepeda motornya untuk membeli sabu tersebut ;.
- Bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa I pakai bersama terdakwa II dengan cara membelinya bersama terdakwa II pada orang yang bernama IKHSAN yang berlamat di Jalan Pramukan Pal 6 Kecamatan Banjaramsin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa II seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang rencananya terdakwa I konsumsi / terdakwa pakai bersama terdakwa I adalah milik terdakwa I sedangkan terdakwa II mengantarkan terdakwa dengan sepeda motornya terdakwa II.
- Bahwa benar Sebelumnya terdakwa I berada di Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin kemudian terdakwa I menghubungi via telpon WA terdakwa II untuk datang ke Jalan Haryono MT Hotel Mira Banjarmasin sekitar 30 (tiga puluh) terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke dalam kamar Hotel Mira kamar nomor 303 untuk mengkomsumsi / memakai narkoba setelah selesai mengkomsumsi narkoba di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kamar Hotel Mira kamar nomor 303 selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa II menyetujuinya dan selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang berangkat ke tempat IKHSAN untuk membeli narkotika jenis sabu sabu di Jalan Pramuka Pal 6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesampainya ditempat tersebut tepatnya di depan rumah IKHSAN lalu terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu disepeda motor lalu terdakwa I masuk kedalam rumah IKHSAN dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IKHSAN kemudian IKHSAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kemudian terdakwa I selipkan di dalam dompet laki – laki merk BILLABONG milik terdakwa I dan dompet tersebut terdakwa I simpan pada kantong belakang sebelah kanan dan terdakwa I menghampiri terdakwa II yang sebelumnya sudah menunggu di atas sepeda motor tepatnya di depan rumah sdr IKHSAN kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dengan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW lalu terdakwa I bersama terdakwa II yang mana terdakwa II sebagai joki / orang yang membonceng sedangkan terdakwa I orang yang dibonceng / berada dibelakang langsung pergi dan pada saat melintas di Jalan Batu Piring IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tertangkap oleh anggota Kepolisian yang berbaju preman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur **"**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"** terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. HARIS RISWANADI Als HARIS Bin M. RUSLI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD RAMADHANI Als DANI Bin JOKO PRAMONO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**, dan **6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BILLABONG.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI BLITZ R warna hijau No Pol DA 5816 SW

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Gusti Rakhmad. S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H., M.Hum. Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)